МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 01 дугаар сарын 28 № 05/01 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ХУРАНДАА Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Комисст нэр бүхий иргэнээс ирүүлсэн "...эмэгтэй хоригдлуудыг ариун цэврийн хэрэглэлээр хангадаггүй" гэх мэдээллийн мөрөөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид очиж нөхцөл байдалтай танилцсан. Мөн тус байгууллагын харьяа Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагад 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн бөгөөд тухайн үед насанд хүрээгүй нэг эмэгтэй хоригдол ял эдэлж байв.

Дээрх мэдээлэлд дурдсан асуудлаар тус ангиудын удирдах албан тушаалтнуудтай уулзаж, тодруулахад "...эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэглэлд зориулсан мөнгө төсөвлөгддөггүй. Эмэгтэй хоригдлууд ариун цэврийн хэрэглэлээ ар гэрийнхэндээ захидаг, эргэлт уулзалт, илгээмжээр авдаг, эсхүл дэлгүүрээс худалдаж авах боломжтой", "...насанд хүрээгүй эмэгтэй хоригдолд зориулж ариун цэврийн хэрэглэлийг олон улсын байгууллагаас өгдөг, эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэглэлийг худалдан авах мөнгө төсөвт суулгадаггүй" гэх тайлбарыг тус тус өгчээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг нийгмийн зөвлөлөөс 1955 онд батлсан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм" баримт бичгийн 15 дугаар зүйлд "Хоригдлуудаас биеэ цэвэр авч явахыг шаардах ёстой. Үүний тулд тэднийг ус болон ариун цэвэр, эрүүл мэндэд нь тодорхой шаардагдах ариун цэврийн хэрэгслээр хангах хэрэгтэй" хэмээн заасан бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2015 онд A/RES/70/490 дугаартай тогтоолоор батлсан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм", Нельсон Манделагийн дүрмийн 15, 16, 17, 18 дугаар зүйлд хоригдлын өрөө, тоноглол, хувийн ариун цэврийн стандартыг тус тус заасан байна.

Түүнчлэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2010 онд A/RES/65/229 дугаартай тогтоолоор батлсан "Эмэгтэй хоригдол, хорихоос өөр төрлийн ял, албадлагын арга хэмжээг хүлээсэн эмэгтэйчүүдтэй харьцах стандартын талаарх" Бангкокийн дүрмийн 5 дугаар зүйлд "Эмэгтэй хоригдлын байрыг тэдний эрүүл ахуйн тусгай хэрэгцээнд шаардлагатай байдлаар тохижуулж, эд зүйлээр хангасан байх, эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг ялангуяа хоол хийх ажилд оролцдог, эсхүл жирэмсэн, эсхүл хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийг хувийн хэрэглээний цэвэр усаар тогтмол хангах, сарын тэмдэг ирсэн үед ариун цэврийн хэрэглэлээр үнэ төлбөргүй тогтмол хангана" хэмээн заажээ.

15210024
D:\2022 ОН\A4.docx

Иймхүү холбогдох олон улсын баримт бичиг, стандартын дагуу төсвийн хөрөнгөөр стандартын ариун цэврийн хэрэгслээр эмэгтэй хоригдлуудыг хангах үүрэг хүлээдэг байна. Энэ нь Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 210 дугаар зүйлийн 210.1.12 дахь заалтад заасан "энэ хуульд заасан журмын дагуу зөвшөөрөгдсөн тоо, хэмжээний хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн, ахуйн болон нэн тэргүүний бусад зүйл худалдан авах", 240 дүгээр зүйлийн 240.1 дэх хэсэгт заасан "Хорих анги ашиг, орлого олох зорилгогүйгээр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд хорих ангийн дотоод журмаар хориглогдоогүй нэр төрөл, тоо хэмжээгээр хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн, ариун цэвэр, ахуйн хэрэглээний нэн тэргүүний хэрэгцээт зүйлс, ном, сонин, сэтгүүл хоригдолд худалдаалж болно." гэсэн зохицуулалтын дагуу хэрэв эмэгтэй хоригдлууд өөрсдийн хүсэлтээр тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн ариун цэврийн хэрэглэл худалдаж авах, ар гэрээс эргэлт, илгээмжээр авах зэрэг өөрсдийн сонголт хийх эрхийг хөндөхгүй юм.

Иймд хорих ангид ял эдэлж буй эмэгтэй хоригдлууд түүнчлэн баривчлагдсан, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэглэлд зарцуулагдах зардлыг жил бүрийн байгууллагын төсөвт суулгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Зөвлөмж хүргүүлэв.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД